

1500267-43.2021.8.26.0621

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas

Magistrado: Claudionor Antonio Contri Junior

Comarca: Cruzeiro

Foro: Foro de Cruzeiro

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/03/2022

... peça da odiosa máquina que movimenta o tráfico de armas neste país, já que a sua indispensável ajuda permitiria a entrega das armas no destino.

O acusado, preso desde o início do processo, não poderá recorrer desta sentença em liberdade, eis que latentes, ainda, os motivos que justificaram a manutenção da custódia cautelar até o momento.

Ressalte-se, por fim, que a questão ligada à ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cruzeiro

Foro de Cruzeiro

Vara Criminal

Rua Francisco Marzano, 100, Vila Celestina

CEP: 12710-900 - Cruzeiro - SP

Telefone: (12) 3144-3600 - E-mail: cruzeirocr@tjsp.jus.br

1500267-43.2021.8.26.0621 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500267-43.2021.8.26.0621

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROGÉRIO MENDES PEREIRA

Juiz de Direito: Dr. Claudionor Antonio Contri Junior

Vistos.

ROGÉRIO MENDES PEREIRA, qualificado nos autos, está sendo acusado de violação ao art. 14 e ao art. 16, "caput", ambos da Lei nº 10.826/03, porque, dia 04 de março de 2021, por volta da 00h30, na Rodovia Presidente Dutra, KM 18, zona rural de Lavrinhas/SP, nesta comarca de Cruzeiro/SP, transportava, após ter adquirido, diversas armas de fogo, acessórios e munições de uso permitido e munições e acessórios de uso restrito, consistentes em duas pistola da marca "Glock 17", calibre 9mm, com dois carregadores; uma pistola da marca "Glock 19", calibre 9mm, com dois carregadores; uma pistola da marca "Glock 25", calibre 380, com dois carregadores; uma pistola da marca "CZ MOD 97B", calibre .45, com dois carregadores; um revólver da marca "Taurus", calibre .38; um revólver da marca "Magnum", calibre .44; cinco pistolas da marca "Glock 17", calibre 9mm, sem numeração, com dois carregadores cada; quatro empunhaduras; quatro "kits rajadas"; sete auxiliares de carregamento; cinquenta cartuchos intactos da marca "Winchester", calibre .44; dez cartuchos da marca "CBC", calibre .40; nove cartuchos da marca "Aquila", calibre .45; dez cartuchos da marca "CBC", calibre 5.56mm (de uso restrito); oito cartuchos da marca "Winchester", calibre .38; e cinco cartuchos da marca "Remmag", calibre .44, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Recebida a denúncia (fls. 85), o réu foi citado (fls. 164) e apresentou resposta à acusação (fls. 108/109).

Durante a instrução, foi ouvida uma testemunha de acusação e o réu foi interrogado (gravação vinculada ao termo de audiência de fls. 219/222).

Através de memoriais, o Ministério Público requereu a procedência da denúncia (fls. 219/222).

A Defesa pleiteou a absolvição, com fulcro no art. 386, incisos III, V, VI e VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, postulou o reconhecimento de crime único, a aplicação das penas nos mínimos legais, a fixação de regime prisional diverso do fechado, a substituição da pena corporal por penas restritivas de direitos além da possibilidade de recorrer em liberdade (fls. 225/242).

É o relatório.

D E C I D O:

Segundo consta na denúncia, no sentido São Paulo x Rio de Janeiro, Rogério conduzia o caminhão de placas ADT-4B72, atrelado ao semirreboque de placas AGW-5B72, quando foi abordado por policiais rodoviários federais durante fiscalização de rotina. Na abordagem, o acusado alegou que teria viajado, de avião, da cidade de Vitória/ES até a cidade de Foz do Iguaçu/PR, com as despesas pagas por seu "patrão". Na cidade paranaense, foi entregue para Rogério uma carreta que ele deveria transportar até Vitória/ES, passando pelo Estado de São Paulo.

Pelo fato da carreta estar vazia, os policiais desconfiaram da veracidade das afirmações do acusado e, então, decidiram fazer uma vistoria veicular. Logo na cabine, atrás do banco do motorista, os policiais localizaram um "fundo falso", onde encontraram diversas armas de fogo, acessórios e munições.

Com efeito, os policiais localizaram e apreenderam uma pistola da marca "Glock 17", calibre 9mm, com numeração "ACDE981", com dois carregadores; uma pistola da marca "Glock 17", calibre 9mm, com numeração "BMVT897", com dois carregadores; uma pistola da marca "Glock 19", calibre 9mm, com numeração "ACMG721", com dois carregadores; uma pistola da marca "Glock 25", calibre 380, com numeração "PBH2314", com dois carregadores; uma pistola da marca "CZ MOD 97B", calibre .45, com numeração "8943017", com dois carregadores; um revólver da marca "Taurus", calibre .38, com numeração "IP109887"; um revólver da marca "Magnum", calibre .44; cinco pistolas da marca "Glock 17", calibre 9mm, sem numeração, com dois carregadores cada; quatro empunhaduras; quatro "kits rajadas"; sete auxiliares de carregamento; cinquenta cartuchos intactos da marca "Winchester", calibre .44; dez cartuchos da marca "CBC", calibre .40; nove cartuchos da marca "Aquila", calibre .45; dez cartuchos da marca "CBC", calibre 5.56mm (de uso restrito); oito cartuchos da marca "Winchester", calibre .38; e cinco cartuchos da marca "Remmag", calibre .44.

Além disso, Rogério estava na posse de um aparelho de telefone celular e da quantia em dinheiro de R\$ 1.624,00.

Note-se que dentre as diversas munições apreendidas, havia as de calibre 5.56mm, de uso restrito, bem como acessórios classificados como "kits rajadas" (quatro), que igualmente são de uso restrito. No aspecto, o kit seletor de rajada torna as armas nele acopladas em automáticas e, por consequência, é um acessório de uso proibido ou estrito, conforme art. 2º, inciso I do Decreto 9.785/2019 (que contempla apenas armas de fogo semiautomáticas ou de repetição).

Em razão dos fatos, o acusado foi preso em flagrante.

A materialidade delituosa ficou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 03/06), auto de exibição e apreensão (fls. 12/15 e 62/), cópia de transporte aéreo (fls. 20), fotografias (fls. 105/106), laudos periciais (fls. 114/117, 118/121, 122/124, 132/134, 135/136, 137/138, 139/143, 158/159) e prova oral colhida.

A autoria é certa.

O réu negou a autoria. Disse que foi contratado por um sujeito desconhecido para buscar o veículo em Foz do Iguaçu/PR, tendo se deslocado duas vezes para o local, sendo que, nas ocasiões, recebeu as passagens de um desconhecido na rodoviária em

Vitória/ES. Disse que, na via pública, defronte ao hotel que estava hospedado em Foz do Iguaçu/PR, outro desconhecido o abordou e falou que era para levar a carreta embora, pois já estava abastecida, ligada e pronta para sair. Declarou ter estranhado o fato de a carreta estar vazia, pois não era o acordado, porém não suspeitou de nenhuma ilegalidade, sendo que não mexeu na cama da cabine. Não sabia sequer o nome de seu empregador ou das pessoas com quem manteve contato (gravação vinculada ao termo de audiência de fls. 219/222).

O policial rodoviário federal Claudio Renato Campos Martins relatou que, diante controversas do acusado acerca de seu deslocamento, realizaram buscas no veículo e constataram que debaixo da cama da cabine havia um fundo falso, escondendo as armas de fogo e munições. Disse que o acusado declarou que não sabia das armas, pois havia sido contratado apenas para conduzir o cavalo de Foz do Iguaçu/PR ao Estado do Espírito Santo, sendo que o dinheiro que possuía serviria para abastecer o veículo (gravação vinculada ao termo de audiência de fls. 219/222).

Essas são as provas e convencem sobre a procedência da denúncia.

Incontroverso que o réu estava na condução do veículo, cujo fundo falso armazenava as armas de fogo e munições de maneira ilícita, mas sua versão de que não sabia que estava transportando os objetos, não convence, senão vejamos.

O caso não revela amadorismo, mas sim um grupo criminoso com atuação profissional, trabalhando de maneira organizada e inteligente, possuidores de reservas financeiras aptas a arcar, inclusive, com deslocamentos aéreos (conforme passagem juntada às fls. 20), com conhecimento técnico em modificação de veículo, acoplando-se fundo falso na cabine, empenhados em garantir o sucesso do transporte de 12 armas de fogo, 10 carregadores, 92 munições, 04 empunhaduras, 04 “kits rajadas” e 07 auxiliares de carregamento, da fronteira do País, em Foz do Iguaçu/PR, até o Estado do Espírito Santo, percorrendo mais de dois mil quilômetros, passando por ao menos quatro Estados Federativos.

Veja-se que as declarações do réu permitiram concluir que ao menos outras quatro pessoas estavam envolvidas no transporte ilícito, ou seja, o “contratante”, os dois motociclistas que lhe entregaram as passagens e o sujeito que o contatou em Foz do Iguaçu/PR.

Notório também seu esforço em esconder a identidade dos criminosos a quem aderiu, sempre se referindo a eles de maneira rasa, sem fornecer nenhum elemento, ainda que ínfimo, a permitir a identificação ou localização, ônus que lhe competia, já que imputa a eles a autoria delitiva.

Frisa-se que sua declaração é inédita nos autos, já que em solo policial optou por permanecer em silêncio (fls. 10).

Por outro lado, o policial rodoviário federal esclareceu a forma como se deu a abordagem, exaltando-se, inclusive, a conduta do réu, o local e o modo como os objetos estavam sendo transportados, coincidindo a narrativa com a autoria e o modus operandi descritos na denúncia.

Destaca-se que o agente da lei, além de gozar de presunção de veracidade, prestou a mesma versão em todas as oportunidades em que foi ouvido, não havendo nada a indicar que estariam incriminando o réu falsamente.

As armas de fogo e as munições estavam aptas ao disparo, conforme concluiu a perícia técnica (fls. 114/117, 118/121, 122/124, 132/134, 135/136, 137/138, 139/143, 158/159).

O caso é de crime único, vez que a posse das armas de fogo, munições e acessórios ocorreu no mesmo contexto fático.

Assim, parcialmente procedente a denúncia, passa-se à fixação das penas.

Na primeira fase do processo de dosimetria penal, embora se trate de crime único, é preciso considerar o número e variedade de armas de fogo, munições e acessórios transportados ilicitamente entre os Estados Federativos, quais sejam, 12 armas de fogo, 10 carregadores, 92 munições, 04 empunhaduras, 04 “kits rajadas” e 07 auxiliares de carregamento, o que revela o dolo exacerbado na conduta do réu, justificando-se, com isso, a fixação das penas básicas em 2/3 (dois terços) acima dos mínimos legais, perfazendo 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 16 (dezesesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Na segunda fase, não há circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem

consideradas.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição de penas.

Inviável a concessão de benefícios, tampouco a substituição por penas alternativas, porque não preenchidos os requisitos legais (Art. 44, inciso I, e Art. 77, "caput", ambos do Código Penal).

Quanto ao regime prisional, iniciará o desconto da sanção corporal no regime inicial fechado, conforme autorizado pelo art. 33, § 3º, do Código Penal, isso porque há robustos elementos que demonstram o quão o acusado está penetrado no grupo criminoso, pois diferente de pessoas inexperientes na função, ele se esforçou em esconder a identidade do(s) outro(s) criminoso(s) a quem aderira, cuja estrutura ultrapassa os limites territoriais do município e expandem-se por mais de dois mil quilômetros, atingindo Estados Federativos distintos, e dispondo de estudo de logística e eficiente comunicação, envolvendo ao menos outros quatro indivíduos, tudo a garantir o sucesso da empreitada criminosa e abastecimento de armas de fogo e munições no Estado do Espírito Santo.

Não se pode ignorar que o acusado, na função em que exerceu, é o principal elo da corrente; a primordial peça da odiosa máquina que movimenta o tráfico de armas neste país, já que a sua indispensável ajuda permitiria e entrega das armas no destino.

O acusado, preso desde o início do processo, não poderá recorrer desta sentença em liberdade, eis que latentes, ainda, os motivos que justificaram a manutenção da custódia cautelar até o momento.

Ressalte-se, por fim, que a questão ligada à eventual progressão de regime, por conta da detração, há de ser apreciada pelo Juízo das Execuções Criminais competente, já que há outras questões a serem levadas em consideração no momento da aplicação do instituto.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia e o faço para CONDENAR ROGÉRIO MENDES PEREIRA, documento de identidade RG nº 12924605 RJ e 75.010.320 SP, filho de Alvim Domingos Pereira e de Irene Mendes Pereira, como incurso no art. 16, "caput", da Lei nº 10.826/03, às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime prisional inicial fechado, e pagamento de 16 (dezesesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Negado o recurso em liberdade, recomende-se o réu na prisão em que se encontra e expeça-se a guia de recolhimento provisória.

Transitada em julgado, adite-se a guia de recolhimento.

P. R. e Int.

Cruzeiro, 03 de março de 2022.

Claudionor Antonio Contri Junior
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA